

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1393/2543

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายจรูญ กุลมา

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 266, มาตรา 268

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ผู้ที่จะออกไปกำกับภาษีได้ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเป็นผู้ขายสินค้า จำเลยรับจ้างบริษัทโรเอลเมทัลอินดัสทรีส์ จำกัด ก่อสร้าง โรงงาน จำเลยประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อวัสดุ ก่อสร้างมาใช้ในกิจการ จำเลยทราบดีว่าบริษัท ส. ไม่มีสิทธิออกไปกำกับภาษีให้ได้ เมื่อนางอัญชลี พนักงานบัญชีของบริษัทโรเอลเมทัลอินดัสทรีส์ จำกัด ตรวจพบว่ามี บิลเงินสด / ใบกำกับภาษีฉบับหนึ่ง รวมตัวเลขผิดไป 9 บาท จำเลยได้แจ้งให้นาง อัญชลี ติดต่อไปยังบริษัทไม้แสงวิวัฒน์ (1988) จำกัด ผู้ออกบิลเงินสด / ใบกำกับ ภาษี โดยตรง อันเป็นการนำสืบในทำนองว่า จำเลยไม่ทราบว่า บิลเงินสด / ใบกำกับ ภาษี ดังกล่าวเป็นเอกสารสิทธิปลอมนั้น เห็นว่าตามบันทึกคำให้การผู้ต้องหาลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ ซึ่งต่อมาจำเลยได้ไปพบ พนักงานสอบสวนและได้ให้การเพิ่มเติมตามที่จำเลยอ้างนี้ อันเป็นเวลาภายหลัง เกือบสองปีแล้วตามใบต่อคำให้การ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2539 และตามคำเบิก ความของนางอัญชลี พยานโจทก์ ก็ไม่ปรากฏว่า จำเลยเป็นผู้แจ้งให้ นางอัญชลี ติดต่อไปยังบริษัทไม้แสงวิวัฒน์ (1988) จำกัด โดยตรงแต่อย่างใด นอกจากนี้ข้อเท็จ

จริงในคดียังปรากฏว่า บิลเงินสด / ใบกำกับภาษีดังกล่าวได้มีการส่งมอบจากนายกั๊ง (นายวิรัตน์) ให้แก่นายกีเฮียก และนายกีเฮียกส่งมอบให้แก่นายประวิทย์จนมาถึง จำเลยเป็นทอด ๆ พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐาน การที่ จำเลยรู้ว่าบิลเงินสดใบกำกับภาษีของกลางเป็นเอกสารสิทธิปลอม แล้วจำเลยนำไปใช้ จำเลยจึงมีความผิดขอให้ใช้เอกสารสิทธิปลอม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑, ๒๖๔, ๒๖๕ และ ๒๖๘ ประมวลรัษฎากร มาตรา ๗๗/๑, ๘๒/๓, ๘๓, ๘๓/๑, ๘๓/๔, ๘๖/๑๓, ๙๐/๔, ๙๐/๔ (๓) และ ๙๐/๔ (๗) ริบเอกสารปลอมของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๕ และประมวลรัษฎากร มาตรา ๘๖/๑๓, ๙๐/๔ (๓) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า จำเลย รับจ้างบริษัทโรเยลเมทัลอินดัสทรีส์ จำกัด ก่อสร้างโรงงานตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ โดยบริษัท โรเยลเมทัลอินดัสทรีส์ จำกัด เป็นผู้ออกค่าวัสดุก่อสร้างแต่ให้จำเลยเป็นผู้จัดซื้อ

ระหว่างวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้องจำเลยนำบิลเงินสด / ใบกำกับภาษีของกลางซึ่งระบุว่า บริษัทไม้แสงวิวัฒน์ (๑๙๘๘) จำกัด ขายสินค้าให้แก่บริษัทโรyelเมทัลอินดัสทรีส์ จำกัด อันเป็นเอกสารสิทธิที่ผู้อื่นทำปลอมขึ้นไปใช้เรียกเก็บเงินจากบริษัทโรyelเมทัลอินดัสทรีส์ จำกัด

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดขอให้ เอกสารสิทธิปลอมหรือไม่ เห็นว่า ผู้ที่จะออกใบกำกับภาษีได้ต้องเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเป็นผู้ขายสินค้า จำเลยประกอบอาชีพ รับเหมาก่อสร้างซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อวัสดุก่อสร้างมาใช้ในกิจการ จำเลยรู้จักและติดต่อกับซื้อสินค้าจากร้านโสภณชัยซึ่งเป็นร้านของนายประวิทย์ โสภณชัย เป็นเวลาประมาณ ๑๐ ปี เมื่อจำเลยซื้อสินค้าจากร้านโสภณชัย แต่มิได้ซื้อสินค้าจากบริษัทไม้แสงวิวัฒน์ (๑๙๘๘) จำกัด จำเลยย่อมทราบดีว่าบริษัท ไม้แสงวิวัฒน์ (๑๙๘๘) ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีให้ได้ ที่จำเลยนำสืบว่าเมื่อนางอัญชลี จงประสิทธิ์ พยานโจทก์ ซึ่งเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทโรyelเมทัลอินดัสทรีส์ จำกัด ตรวจพบว่า บิลเงินสด / ใบกำกับภาษีฉบับหนึ่งรวมตัวเลขผิดไป ๙ บาท จำเลยได้แจ้งให้นางอัญชลีติดต่อไปยัง บริษัทไม้แสงวิวัฒน์ (๑๙๘๘) จำกัด ผู้ออกบิลเงินสด / ใบกำกับภาษีโดยตรง อันเป็นการนำสืบในทำนองว่า จำเลย ไม่ทราบว่า บิลเงินสด / ใบกำกับภาษีดังกล่าวเป็นเอกสารสิทธิปลอมนั้น เห็นว่า ตามบันทึกคำให้การผู้ต้องหา ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ซึ่งต่อมาจำเลยได้ไปพบพนักงานสอบสวน และได้ให้การเพิ่มเติมตามที่จำเลยอ้างนี้อันเป็นเวลาภายหลังเกือบสองปีแล้วและตามคำเบิกความของนางอัญชลี พยานโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่า จำเลยเป็นผู้แจ้งให้นางอัญชลีติดต่อไปยังบริษัทไม้แสงวิวัฒน์ (๑๙๘๘) จำกัด โดยตรงแต่อย่างใด นอกจากนี้ข้อเท็จจริงในคดียังปรากฏว่า บิลเงินสด / ใบกำกับภาษีดังกล่าวได้มีการส่งมอบจากนายกัง (นายวิรัตน์) ให้แก่นายกีเฮียกและนายกีเฮียกส่งมอบให้แก่นายประวิทย์จนมาถึงจำเลยเป็นทอด ๆ พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ ศาลฎีกาเชื่อ

โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยรู้ว่าบิลเงินสด / ใบกำกับภาษีของกลางเป็นเอกสาร
สิทธิปลอม เมื่อจำเลยนำไปใช้จำเลยมีความผิดข้อหาใช้เอกสารปลอม แต่อย่างไร
ก็ตามจำเลยประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง และไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำ
คุกมาก่อนเพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นคนดีและประกอบสัมมาชีพได้ต่อไป จึงเห็น
สมควรรอกการลงโทษจำคุกแก่จำเลย แต่เพื่อให้จำเลยหลาบจำและไม่คิดกระทำความผิดอีก
จึงควรให้ปรับจำเลยอีกสถานหนึ่ง และคุม ความประพฤติจำเลยไว้ด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๘
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๖๕ ลงโทษจำคุก ๒ ปี และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท ทาง
นำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างนับว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ลด
โทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ หนึ่งในสี่ คงจำคุก ๑ ปี ๖ เดือน และ
ปรับ ๗,๕๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๕๖ และคุมความประพฤติจำเลยไว้ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำ
พิพากษาศาลฎีกาให้จำเลยฟัง โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ ๔
ครั้ง ตามเงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรกำหนด
กับให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุม
ประพฤติและจำเลยเห็นสมควร มีกำหนด ๓๐ ชั่วโมง หากไม่ชำระค่าปรับให้ จัดการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ นอกจากนี้ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ .

(ทองหล่อ ไฉมงาม-สันติ ทักกราล-ทวีวัฒน์ แดงทองดี)

ศาลอาญาธนบุรี - นายวิชา ชินวงศ์พราหม์

ศาลอุทธรณ์ - นายกฤต บุญญานุสนธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ